

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA COMERCIO TOTAL SERAGLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", Y POR OTRO LADO LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO ETOSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR FRANCISCO JOSE AHUMADA DIAZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

A. Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

- 1) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 11,413 (once mil cuatrocientos trece), de fecha del 19 de febrero del 2018, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado Javier Alejandro Macias Preciado, Notario Público Titular número 02 de El Salto, Jalisco.
- 2) Manifiesta el C. **FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA** que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas, tal y como lo hace constar con la Póliza número 1,302 (mil trescientos dos), otorgada con fecha del 24 de enero del 2024, ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
- 3) Que se encuentra inscrito debidamente en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CTS180221CX4.
- 4) Que su domicilio se encuentra ubicado en la Avenida Américas piso 10, oficina 1, número 1254, Colonia Country Club, C.P 44610, Guadalajara, Jalisco.
- 5) Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- 6) Que cuenta con personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la compraventa.

B. Declara "EL PRESTATARIO", a través de su representante legal:

- 1) Ser una persona moral, constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes a los Estados Unidos Mexicanos, así como consta en la Escritura Pública número 6,886 (seis mil ochocientos ochenta y seis), de fecha del 08 de diciembre del 2014, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado Luis Cornejo Gómez, Titular de la Notaria número 105 de Guadalajara, Jalisco.
- 2) Manifiesta su representante legal que cuenta con las facultades jurídicas necesarias y suficientes para llevar a cabo este acto jurídico, y que estas no le han sido removidas, modificadas o eliminadas de forma alguno a la fecha de la firma de este contrato.
- 3) Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave GET141209BD5.
- 4) Su domicilio se encuentra ubicado en la calle Industria Metalúrgica, número exterior 122, en la Colonia Industrial Zapopan Norte, C.P 45130.
- 5) Que requiere de los servicios que "LA EMPRESA" ofrece, por contar con lo necesario para la realización del objeto de la presente relación jurídica.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – CONSENTIMIENTO. – "LAS PARTES" manifiestan su voluntad para celebrar el presente acuerdo de voluntades, consistentes en la prestación de las siguientes actividades:

- **PINTADO DE PARES DE TACON, INCLUYE MATERIALES.**
- **SERVICIOS DE EMPAQUE.**
- **MAQUILA.**
- **FABRICACIÓN DE MUEBLES.**
- **PROCESAMIENTO, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.**
- **ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.**
- **SERVICIOS DE PINTURA.**

“LA EMPRESA” se obliga a prestar los servicios a **“EL PRESTATARIO”** y, en consecuencia, este último se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto y determinado.

SEGUNDA. – OBJETO. – El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios que se establecen en la cláusula que antecede.

Para la prestación de dichos servicios, **“LA EMPRESA”** se compromete hacia con **“EL PRESTATARIO”** a entregar la documentación que emane de dicha relación jurídica, misma que será cubierta en una sola exhibición o por evento, de manera oportuna por parte de **“EL PRESTATARIO”** y estando **“LA EMPRESA”** de acuerdo.

CUARTA. – VIGENCIA. – El presente contrato, tendrá por vigencia un año, a partir de la fecha de suscripción.

“LAS PARTES” acuerdan que el contrato podrá prorrogarse manifestándolo así **“EL PRESTATARIO”** por escrito con un lapso de 15 días hábiles antes de la finalización de este.

QUINTA. – OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. – **“LA EMPRESA”** se obliga a:

- 1) Cumplir con lo establecido en el presente contrato.
- 2) Llevar a cabo la prestación de servicios de la manera más profesional, responsable y pronta posible, de acuerdo con las necesidades de **“EL PRESTATARIO”**.
- 3) No hacer ningún cobro ajeno a lo establecido entre **“LAS PARTES”**.

Por su parte **“EL PRESTATARIO”** se obliga a:

- 1) Cumplir con lo establecido en este contrato.
- 2) Hacer los pagos correspondientes en la forma y tiempo establecidos entre **“LAS PARTES”**.

SEXTA. – INFORMACIÓN. – **“EL PRESTATARIO”** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **“LA EMPRESA”** con el fin de que esta cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SÉPTIMA. – AVISO DE PRIVACIDAD. – Previo a la firma del presente contrato y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, **“LA EMPRESA”** hizo conocimiento a **“EL PRESTATARIO”** del aviso de privacidad,

así, como del procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en adelante **DERECHOS ARCO**.

OCTAVA. – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – En caso de que “LA EMPRESA” se encuentre imposibilitado para prestar los servicios por caso fortuito o de fuerza mayor, de “LA EMPRESA” no se incurrirá en el incumplimiento, únicamente “LA EMPRESA” reintegrará a “EL PRESTATARIO”.

NOVENA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

En señal de conformidad, las partes firman el presente contrato en Guadalajara, Jalisco, a los 04 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024 en dos ejemplares originales, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

“EL CLIENTE”



FRANCISCO JOSE AHUMADA DIAZ
En Representación de
GRUPO ETOSA, S.A. DE C.V.

“LA EMPRESA”



FRANCISCO JAVIER REYNAGA OROPEZA
En Representación de
COMERCIO TOTAL SERAGLA S.A. DE C.V.